IL COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO in s.v.
(Ten. Vanessa Tocci)

000 45 /RM229
Anno: 2025

Guardia di Finanza

GRUPPO DI CIVITAVECCHIA – NUCLEO OPERATIVO

Corso Centocelle n.3 – 00053 Civitavecchia - Tel. 0766679102 - RM2290000p@pec.gdf.it

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

L'anno....., addì.....del mese di....., alle ore....., i sottoscritti militari verbalizzanti....., appartenenti al Reparto in intestazione, avvalendosi delle facoltà derivanti dall'art. 2 del D.Lgs. 68/2001 e dagli artt. 52 e 63 del D.P.R. 633/1972, accedevano, previa esibizione delle proprie tessere di riconoscimento, presso i locali della ditta individuale...../.....S.n.c./S.a.s./S.r.l./S.p.a./S.a.p.a., ubicati in .....(.....), via/viale/corso/piazza.....n. ....., partita IVA....., rappresentata da....., nat__ a ..... il.....e residente in .....(.....), via/viale/corso/piazza.....n. ...., codice fiscale ....., codice attività ....., per eseguirvi un controllo sugli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui alle Leggi n. 249 del 10 maggio 1976, n. 18 del 26 gennaio 1983, n. 413 del 30 dicembre 1991 e al D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127. La parte viene resa edotta:

- che le condizioni e le circostanze poste a fondamento dell'accesso risiedono nella sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo, dovendosi:
  - ☐ verificare l'avvenuta installazione del misuratore fiscale ovvero degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché il relativo stato di funzionamento e l'effettiva associazione al contribuente ispezionato;
  - ☐ riscontrare l'avvenuta/corretta certificazione del corrispettivo ricevuto dal cliente;
  - ☐ rilevare l'utilizzo del registratore telematico in violazione dei termini per l'effettuazione della verificazione periodica biennale;
  - ☐ constatare l'annotazione dei corrispettivi ricevuti nel registro di emergenza, in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale ovvero degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015;
  - ☐ accertare la tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale ovvero degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- dei diritti e delle facoltà di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il controllo è finalizzato, in particolare, a riscontrare il corretto adempimento degli obblighi di certificazione fiscale in materia di:

☐ **MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA** ☐ **TRASMISSIONE TELEMATICA**
☐ **SCONTRINO FISCALE** ☐ **RICEVUTA FISCALE**

Nel corso del controllo: ☐ non sono emerse violazioni; ☐ è stata rilevata:

☐ **a.** la mancata/non tempestiva memorizzazione elettronica del corrispettivo dell'importo di € .....;

☐ **b.** la memorizzazione elettronica del corrispettivo con indicazione di importi inferiori di € ..... rispetto a quelli reali;

☐ **c.** la mancata/non tempestiva trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per € ....., relativi al giorno .....;

☐ **d.** la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi al giorno ..... con indicazione di importi inferiori di € ..... rispetto a quelli reali;

☐ **e.** la mancata emissione dello scontrino/della ricevuta fiscale dell'importo di € .....;

☐ **f.** l'emissione dello scontrino/della ricevuta fiscale con indicazione di corrispettivi inferiori di € ..... rispetto a quelli reali;

☐ **g.** l'omessa annotazione di corrispettivi per € ..... nel registro di emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale ovvero degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015.

Ai sensi dell'art. 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, alle suddette violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso/documentato, con un minimo di € 300 (trecento). Ai sensi dell'art. 11, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 471/1997, se le violazioni *sub* c. e d. non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica una sanzione amministrativa pari a € 100 (cento) per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di € 1.000 (mille) per ciascun trimestre;

☐ **h.** l'omessa tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale ovvero degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015[1];

☐ **i.** l'omessa verificazione periodica degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015.

Ai sensi dell'art. 6, commi 2-*bis* e 3, del D.Lgs. n. 471/1997, alle suddette violazioni si applica una sanzione amministrativa da € 250 (duecentocinquanta) a € 2.000 (duemila).

☐ **j.** l'omessa installazione del misuratore fiscale ovvero degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, alla suddetta violazione si applica una sanzione amministrativa da € 1.000 (mille) ad € 4.000 (quattromila).

☐ **k.** la manomissione/l'alterazione del misuratore fiscale o degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015 ovvero l'utilizzo di tali dispositivi manomessi/alterati. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 18/1983 e dell'art. 11, comma 5-*bis*, del D.Lgs. n. 471/1997, salvo che il fatto costituisca reato, alla suddetta violazione si applica una sanzione amministrativa, rispettivamente, da € 1.032 (milletrentadue) ad € 7.746 (settemilasettecentoquarantasei) per il misuratore fiscale, e da € 3.000 (tremila) ad € 12.000 (dodicimila) per gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015.

Durante il controllo, i militari verbalizzanti hanno rilevato altresì la presenza di n. ..... dispositivo/i di pagamento:

- modello .....;
- recante/i n. seriale.....

A seguito degli accertamenti esperiti, è emerso che la/e violazione/i *sub*[2] ..... è/sono stata/e riscontrata/e nell'esercizio dell'attività di ..... con licenza/autorizzazione (*estremi e tipologia* .....), rilasciata in data ..... da ..... e che l'autore della/e violazione/i è da individuarsi (*se diverso dalla parte sopra generalizzata*) nel ..... sig. ....., nat..... a....., il ..... e residente in ....., via ....., n. ....., nella sua qualità di.....,
in quanto (*sintetica descrizione delle informazioni acquisite dal cliente e riportate in un separato processo verbale di operazioni compiute, delle attività svolte in contraddittorio con la parte e degli ulteriori elementi probatori acquisiti*)
.....
.....
L'autore della violazione ha dichiarato[3]:.....
.....
.....
La parte (rappresentante legale/titolare della ditta individuale) ha dichiarato:.....
.....
.....
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la violazione constatata potrà essere definita nei termini e con le modalità che saranno indicati nell'atto di contestazione che verrà notificato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente atto viene redatto in tre esemplari, di cui:
- uno viene consegnato alla parte (*indicare, in assenza del soggetto individuato in epigrafe, le generalità della persona che ne fa le veci*).....;
- uno viene inviato all'Agenzia delle Entrate di .....;
- uno viene conservato agli atti del Reparto operante.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI	LA PARTE	L'AUTORE DELLA VIOLAZIONE
_____	_____	_____ (se diverso dalla parte)
_____		

[1] Sanzione applicabile solo se non constano omesse annotazioni nel registro di emergenza e, quindi, qualora non sia rilevata la violazione di cui alla lettera g.
[2] Indicare la lettera minuscola corrispondente alla violazione constatata.
[3] La presente sezione deve essere compilata solo se la violazione constatata è stata commessa da un soggetto diverso dalla parte